

Der gefesselte Kontinent Deutschland dreht sich bei der Suche nach Lösungen für die Migrationskrise im Kreis.
Einen Ausweg findet nur, wer versteht, wie Europa

Der gefesselte Kontinent; Deutschland dreht sich bei der Suche nach Lösungen für die Migrationskrise im Kreis. Einen Ausweg findet nur, wer versteht, wie Europa sich über die Jahrzehnte in ein einzigartiges Korsett von Regeln geschnürt hat

Welt am Sonntag

8. Oktober 2023

Copyright 2023 Axel Springer Verlag AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 9; Ausg. 41

Length: 2214 words

Byline: Klaus Geiger

Body

Hirsi Sadik Jamaa klettert an Bord. Er ist auf dem Weg, europäische Rechtsgeschichte zu schreiben. Ein Schiff der italienischen Grenzpolizei hat den Somalier wenige Kilometer vor Lampedusa aufgegriffen. Der 24-Jährige glaubt, nun auf die südeuropäische Insel eskortiert zu werden. Aber plötzlich bemerkt er, wie das Schiff den Kurs ändert. Nach einer langen Nacht auf dem Meer bewahrheitet sich seine schlimmste Vermutung. Tripolis kommt in Sicht. Dort wird Jamaa zusammen mit 200 Schicksalsgenossen von Bord getrieben. Er ist zurück am Ausgangspunkt seiner Überfahrt. In Libyen.

Fast drei Jahre später, im Frühjahr 2012, ergeht in einem Gerichtssaal in Straßburg das Urteil im Fall "Hirsi Jamaa und andere gegen Italien". Einstimmig befinden die 21 Richter, dass die Küstenwache in jener Nacht im Mai 2009 die Genfer Flüchtlingskonvention verletzt hat. Rom muss je 15.000 Euro an Jamaa und 23 andere Kläger zahlen. Aber viel wichtiger: Mit dem Präzedenzfall hat sich Europa selbst gefesselt. In dem Moment, als der Kontinent zum Sehnsuchtsziel von Millionen wird, darf er an seinen Grenzen niemanden mehr abweisen. In der Mitte Europas aber liegt das Land, für das nun eine neue Zeitrechnung beginnt. Deutschland hatte sich bis dahin geschickt abgeschottet. Das ist jetzt vorbei, weil Italien nach dem Straßburger Urteil sein Vorgehen ändert.

Migration wird bald zu dem großen Thema, das die deutsche Gesellschaft spaltet. Über die Jahrzehnte ist ein juristisches Labyrinth entstanden. Den Ausweg findet niemand, der einfach nach links geht oder nach rechts. Sondern nur, wer sich die Mühe macht, den Faden der Entwicklungen zurückzuverfolgen - um dann kluge Lösungen zu suchen.

Das Treffen am See

Die Geschichte beginnt im Jahr 1938 am französischen Südufer des Genfer Sees. Im Hotel Royal beraten Vertreter von 32 Staaten auf der Konferenz von Evian, wie den von den Nationalsozialisten verfolgten Juden eine Zuflucht geboten werden kann. Nacheinander erheben sich die Diplomaten und erklären wortreich, wie gerne sie helfen

Der gefesselte Kontinent Deutschland dreht sich bei der Suche nach Lösungen für die Migrationskrise im Kreis.
Einen Ausweg findet nur, wer versteht, wie Europa

würden - und finden Gründe, warum es aber leider doch nicht gehe. Ein Jahr später bricht der Passagierdampfer "St. Louis" von Hamburg gen Amerika auf. An Bord sind fast 1000 deutsche Juden. Kuba, die USA und Kanada aber schließen die Häfen und schicken sie zurück nach Europa. Die meisten Passagiere überleben den Zweiten Weltkrieg nicht. Zehntausende Juden erleiden ähnliche Schicksale.

Unter dem Eindruck dieser dunklen Jahre kehrt die Welt im Juli 1951 zurück an den Genfer See. Bei einer Sondersitzung der Vereinten Nationen entsteht eines der mächtigsten Dokumente des Völkerrechts: das "Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge", besser bekannt als Genfer Flüchtlingskonvention. In Artikel 33 formuliert sie den Grundsatz des "Non-Refoulement": Kein Land darf einen Flüchtling abweisen, wenn ihm im Herkunftsland eine Gefahr für Leben oder Freiheit droht. Die Diplomaten in Genf aber denken nicht an die Migration in der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts, sondern ausschließlich an die Flüchtlinge des Zweiten Weltkriegs. Die Konvention gilt nur für Fälle, die vor 1951 eintraten und nur für Europäer. Erst im Jahr 1967, an einem Januartag im UN-Hauptquartier in New York, erhält das Dokument seine historische Dimension. Ein Zusatzprotokoll verfügt, dass es zeitlich unbegrenzt und für alle Flüchtlinge weltweit gilt.

Der Trick mit Artikel 16

Während der Irrfahrt der "St. Louis" machte sich die Welt der unterlassenen Hilfeleistung schuldig. Die Mörder aber saßen in Deutschland. Die Väter des Grundgesetzes sind sich dessen bewusst. Als 1949 in Bonn die neue deutsche Verfassung verabschiedet wird, enthält sie in Artikel 16 vier Wörter: "Politisch Verfolgte genießen Asyl". Drei Jahrzehnte lang bleibt es ein bequemes Bekenntnis. Bis 1979 werden im Schnitt weniger als 10.000 Asylanträge pro Jahr gestellt. Erst Ende der 1970er-Jahre nimmt die Bundesrepublik - zunächst widerwillig - größere Kontingente der aus Südostasien geflohenen "Boat People" auf. Niemals aber steigt die Zahl der Asylbewerber pro Jahr auf mehr als 100.000. Bis die Kriege auf dem Balkan ausbrechen. 1992 schnellte die Zahl auf über 400.000, mehr als die Hälfte aller Asylanträge in Europa. Es ist Deutschlands erste Flüchtlingskrise. Es kommt zu Brandanschlägen auf Asylbewerberheime, mit den "Republikanern" wird eine rechtsnationalistische Partei in mehrere Landtage gewählt. Am 26. Mai 1993 ziehen Union, SPD und FDP die Notbremse.

Mit dem sogenannten "Asylkompromiss" ergänzen sie das Grundgesetz um einen Artikel 16a. Sein Kern ist das Konzept "sicherer Drittstaaten": Menschen, die aus einem Land einreisen, wo ihnen keine Verfolgung droht, haben in Deutschland kein Asylrecht. Die wiedervereinigte Bundesrepublik ist eine Insel inmitten neun solcher Staaten. Artikel 16a ist ein Taschenspielertrick. Aber er funktioniert. In Deutschland beantragt kaum noch jemand Asyl.

Das Pulverfass

Aber während sich die Deutschen abschotten, schenken sie einem weltweit einzigartigen Experiment kaum Aufmerksamkeit. Dieses begann 1985, als in der luxemburgischen Kleinstadt Schengen fünf EU-Staaten ein Abkommen unterzeichneten. Mit dem Schengen-Prozess schafft Europa seine Grenzen ab. 1999 verschwinden die Schlagbäume. Aber es gibt ein Problem. "Das riesige Gebiet des Schengen-Raums wurde geschaffen, ohne dass man sich auf eine gemeinsame Einwanderungspolitik oder die Schaffung eines gemeinsamen Grenzschutzes für die Außengrenzen geeinigt hätte", schreibt der Oxford-Ökonom und Migrationsforscher Paul Collier in seinem Buch "Gestrandet". "Europa hatte ein Pulverfass gebaut."

Für Deutschland indes bleibt die Situation auch nach 1999 zunächst komfortabel. Die EU beschließt das Dublin-System, das Artikel 16a des Grundgesetzes de facto repliziert. Fortan soll derjenige Staat für die Asylprüfung zuständig sein, in dem Schutzsuchende erstmals EU-Boden betreten. Das ist fast nie Deutschland, sondern die Außengrenzstaaten am Mittelmeer. Aber es gibt einen kleinen Unterschied: Vor "Schengen" hatte es Deutschland selbst in der Hand, die Asylbewerber an der Grenze in benachbarte EU-Staaten zurückzuschicken. In einem grenzenlosen Europa aber ist die Bundesrepublik nun vom Willen der Küstenstaaten abhängig, die "Dublin"-Regeln einzuhalten, sprich: sich um sämtliche Migranten zu kümmern. Das tun diese. Zunächst.

Das Gericht

Der gefesselte Kontinent Deutschland dreht sich bei der Suche nach Lösungen für die Migrationskrise im Kreis.
Einen Ausweg findet nur, wer versteht, wie Europa

"Die globale Wirksamkeit der Genfer Flüchtlingskonvention hält sich in Grenzen", schreibt der inzwischen verstorbene Politologe und Zeithistoriker Hans Peter Schwarz in seinem Buch "Die neue Völkerwanderung", das die juristische Genese des EU-Asylrechts detailliert untersucht. Die Flüchtlingskonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der keine Sanktionen vorsieht. Ob und wie genau seine Bestimmungen eingehalten werden, hängt vom Willen der Nationalstaaten ab, das zu tun.

Die Geschichte ist reich an Beispielen, in denen auch Demokratien wie die USA, Australien oder Japan die Konvention nach Gutdünken und nach politischer Lage auslegten, ganz zu schweigen von Autokratien. In Europa war das noch 2009 nicht anders. Während Deutschland damals im Windschatten von "Dublin" lebt, kommen in Italien immer mehr Flüchtlinge aus Afrika an. Der damalige Ministerpräsident Silvio Berlusconi schließt ein Abkommen mit Libyens Diktator Muammar al-Gaddafi. Nun beginnt die italienische Küstenwache, auf dem Mittelmeer aufgegriffene Flüchtlinge nach Afrika zurückzubringen. Ein Verstoß gegen das Gebot des "Non-Refoulement". Aber in der ganzen Welt kann niemand solche Verstöße sanktionieren.

Fast niemand. 60 Jahre bevor Berlusconi und Gaddafi ihren Deal schließen, wurde 1950 in Rom ein anderer Vertrag besiegelt: die Europäische Menschenrechtskonvention. Diese aber unterscheidet sich in zwei zentralen Punkten von der Genfer Flüchtlingskonvention. Es gibt ein Gericht, das über ihre Einhaltung wacht, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg. Und: Die Richtersprüche sind bindend. Über die Jahrzehnte verwoben sich nationales und europäisches Recht so, dass EGMR-Urteile in Deutschland heute fast Verfassungsrang genießen. Als das Schiff des italienischen Grenzschutzes mit Hirsi Sadik Jamaa an Bord im Jahr 2009 umkehrt und Kurs auf Libyen nimmt, verletzt es die Genfer Flüchtlingskonvention. Niemand weiß, wie oft auf den Meeren und Ozeanen der Welt solche Kehren gefahren wurden. Auch das Schicksal des Somaliers wäre eines von vielen geblieben, wären nicht zwei Reporter des französischen Magazins "Paris Match" an Bord eines der Schiffe. Sie dokumentieren die Geschehnisse, Anwälte von Menschenrechtsorganisationen kontaktierten Jamaa. Nach dem Urteil zugunsten des Somaliers aber begreift Italien, dass es der Verlierer der neuen EU-Asylwelt sein wird.

Die Kalkulation

Für Rom nämlich sieht die Lage so aus: Gelangt ein Migrant auf italienischen Boden, darf dieser nicht abgewiesen werden. Sein Gesuch muss laut "Dublin" in Italien geprüft werden. Bei positivem Bescheid bleibt er in Italien, wird er abgelehnt, sehr wahrscheinlich auch, weil die Heimatstaaten sich in der Regel weigern, ihn zurückzunehmen. Zieht der Asylbewerber über die offenen Grenzen der EU weiter, etwa nach Deutschland, wird er nach Italien rücküberstellt, wo er registriert wurde. Die Regierung in Rom beginnt daraufhin, "Dublin" zu ignorieren. Künftig machen sich die Flüchtlinge in vielen Fällen auf nach Frankreich, nach Schweden oder nach Deutschland. Auch andere Länder an der EU-Außengrenze gehen in den folgenden Jahren zur italienischen Praxis "Weiterwinken und Wegschauen" über, allen voran Griechenland. Für die Migranten in Afrika und Nahost ändert sich damit die Kalkulation: Wer es in die EU schafft, hat beste Chancen, in eines der wohlhabenden Länder zu gelangen. Und bleiben zu können, egal ob er ein Anrecht auf Asyl hat. Die Nachfrage steigt, Menschenschmuggel wird zum lukrativen Geschäft. Von 2012 bis 2013 verdoppeln sich die Asylanträge in Deutschland fast. Es sind nun erstmals seit Mitte der 1990er-Jahre wieder mehr als 100.000.

Weitgehend unbemerkt vollziehen sich parallel zwei Entwicklungen, die eine Flucht nach Europa ebenfalls attraktiver machen. Die Brüsseler Kommission ersinnt im Jahr 2004 die Qualifizierungsrichtlinie 204/83/EU, von Kritikern als "Magna Charta" des EU-Asylsystems bezeichnet. Das Ziel ist, einheitliche Mindeststandards vorzuschreiben. In Artikel 15 definiert das Dokument, dass es in der EU auch dann vorläufigen Schutz geben soll, wenn Gewalt droht in einem "internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikt". Die Genfer Flüchtlingskonvention gilt für individuell politisch Verfolgte. Die EU-Vorschrift zielt auf jeden Menschen aus einem Land, wo Bürgerkrieg oder Krieg herrschen. Deutschland übernimmt die Regeln schon bald in nationales Recht.

Aber damit ist in der Bundesrepublik die Geschichte der schleichenden Selbstfesselung noch nicht zu Ende: Im Juli 2012 verkündet das Verfassungsgericht in Karlsruhe ein Urteil, wonach die deutschen Sozialleistungen für Asylbewerber zu niedrig sind. Die Karlsruher Richter berufen sich auf Artikel 1 des Grundgesetzes, was eine

Der gefesselte Kontinent Deutschland dreht sich bei der Suche nach Lösungen für die Migrationskrise im Kreis.
Einen Ausweg findet nur, wer versteht, wie Europa

Absenkung de facto unmöglich macht. Ähnliche Urteile folgen. Heute hat jeder Asylbewerber hierzulande nach 18 Monaten das Recht auf die Leistungen der einheimischen Bevölkerung, sprich Bürgergeld, Übernahme der Wohnkosten, Krankenversicherung. Das gilt nach weiteren Urteilen auch für abgelehnte Asylbewerber. Von ihnen gibt es in Deutschland heute fast 300.000.

Die Vergessenen

Wie sehr sich Deutschland und Europa selbst eingeschnürt haben, zeigt sich dann in der Flüchtlingskrise 2015. Seither versuchen Deutschland und die EU, im Stile eines Entfesselungskünstlers die wenigen verbliebenen Spielräume zu nutzen. Migrationsdeals mit Autokraten verlagern den Grenzschutz auf die andere Seite des Mittelmeers - um das Non-Refoulement-Gebot nicht zu verletzen. Die EU plant schnelle Asylverfahren an den Außengrenzen. Aber noch hat niemand eine klare Idee, wohin abgelehnte Asylbewerber gebracht werden. Die "Ruanda-Lösung", die Prüfung von Asylgesuchen in Drittstaaten, erfüllt die Flüchtlingskonvention und könnte die Dynamik der Migration bremsen. Der Widerstand aus vielen EU-Ländern ist groß, auch wenn er allmählich bröckelt.

Sicher aber ist: Es gibt Lösungen für das Migrationsproblem. Aber sie sind nur zu finden mit klugem Blick und ehrlichem politischem Willen. Die Idee der Rechtsnationalen von der völligen Abschottung ist unrealistisch und widerspricht den Werten, die sich die Welt nach dem von Hitler-Deutschland verantworteten Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Die Überzeugung der Linken aber, dass die Aufnahme von Migranten in der aktuell praktizierten Form moralisch geboten sei, ist ebenso ignorant. Denn aktuell kommen nicht jene, die den Schutz brauchen. Sondern jene, die stark und solvent genug sind, sich bis an die EU-Grenze durchzuschlagen und von Kriminellen eingeschleust zu werden. Die Menschen aber, die wirklich Recht auf politisches Asyl hätten, leben oft mittellos weit entfernt von den Grenzen der EU. Sie haben legale Wege nach Europa verdient. Ihnen sind Deutschland und die Welt verpflichtet, mehr als 80 Jahre nach der Odyssee der "St. Louis". Aber diese Menschen sind meistens unsichtbar - und werden in der Diskussion vergessen.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WSBE-HP

Subject: GERICHTSURTEILE (90%); GRENZKONTROLLEN (90%); STAATSGRENZEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); GLOBALISIERUNG (79%); HÄFEN (78%); RICHTER (78%); VEREINTE NATIONEN (74%); INTERNATIONALES RECHT (70%); ZWEITER WELTKRIEG (67%); SEEN (64%)

Organization: EUROPEAN UNION (91%)

Industry: WASSERFAHRZEUGE (90%); HÄFEN (78%)

Geographic: GENÈVE, SCHWEIZ (91%); STRASBURG, FRANKREICH (89%); SAINT LOUIS, MO, USA (79%); ROM, ITALIEN (74%); TRIPOLIS, LIBYEN (74%); HAMBURG, DEUTSCHLAND (59%); EUROPA (91%); ITALIEN

Der gefesselte Kontinent Deutschland dreht sich bei der Suche nach Lösungen für die Migrationskrise im Kreis.
Einen Ausweg findet nur, wer versteht, wie Europa

(89%); DEUTSCHLAND (74%); FRANKREICH (74%); KANADA (74%); KUBA (74%); LIBYEN (74%);
NORDAMERIKA (74%); SÜDEUROPA (74%)

Load-Date: November 7, 2023

End of Document